

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת חוה אתי עטייה

פ/25/2301

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – ביטול מבחן ההכנסה לצורך קבלת גמלת סיעוד), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 224 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 224, סעיף קטן (ד) – בטל.

דבר ה ס ב ר

פרק י' בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995, קובע את זכאותו של מבוטח, שהגיע לגיל פרישה והפך תלוי בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום, לגמלת סיעוד, אשר ניתנת על פי רוב באמצעות נותני שירותים. כיום הזכאות לגמלת סיעוד מותנית במבחן הכנסה של המבוטח ושל בני משפחתו.

מבחן ההכנסות אשר קבוע בתקנות שנקבעו מכוח חוק הביטוח הלאומי מביא למצב בו תוספת הכנסה של שקל אחד מביאה לשלילת הזכאות באופן מלא או למחצית הזכאות לגמלת סיעוד. לפיכך מוצע לבטל את מבחן ההכנסה ולקבוע כי כל מבוטח אשר הגיע לגיל פרישה ואשר נהיה תלוי בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-יום, יהיה זכאי לגמלת סיעוד, בכפוף ליתר התנאים בחוק.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת חיים כץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/18/3953), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1601) ועל ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/20/4047), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/22/65 ; פ/23/236) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/24/174), על ידי חברת הכנסת קרן ברק (פ/24/176) ועל ידי חבר הכנסת דסטה גדי יברקן (פ/24/2193).

הצעת החוק זהה לפ/24/174 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)